فانه يجب أن لا يصوم فيها فلو صام صح قال المصنف فى الكبير ومن اختار الصوم اووجب عليه الصيام فى اى جزاء كان صام فى اى موضع شاء واى زمان شاء قال فى البحر يوم النحر اوغيره قال وهذا مخالف لما قالوا انه لا يجوز صوم هذه الايام المنهية مطلقا قلت لا مخالفة ولا منافاة فان كلامهم محمول على الحرمة مع الصحة ومافى البحر على الصحة مع الحرمة وكذا على هذا يحمل مانقل عن الطحاوى فى شرح الآثار ليس لاحد صومها فى متعة ولا قران ولا احصار ولا غير ذلك من الكفارات ولا من التطوع وهذا قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد ايضا انتهى وقوله ولا من التطوع صريح فى المدعى اذ يصح صوم التطوع فيها بلا خلاف مع الحرمة اجماعا ثم اغرب المصنف فى تفريعه حيث قال فثبت انه لا يجوز صوم يوم النحر وايام التشريق عن كفارة الصيد وغيره من كفارات الحج فقوله فى البحر يوم النحر غير مأخوذ قلت لا يخفى انه لا يلزم من عدم الجواز لكونه حراما عدم صحته عنه لانه ليس شرطا وأما قول الكرمانى ويصوم سبعة ايام بعد ايام النحر فقال السروجى هو سهو انتهى يعنى صوابه بعد ايام التشريق اقول يمكن دفعه بأنه قد يطلق ايام النحر تغليبا بحيث تشتمل ايام التشريق كعكسه فمراده ان يصوم السبعة بعد الايام المنهية لئلا يقع فى الحرمة ولا دلالة فيه على ان كون الصيام فى غيرها من شروط الصحة (ولا يشترط فى شئ منها) أى من الكفارة (التتابع) أى تتابع الصيام فان شاء فرقه وان شاء تابعه وهو الافضل بناء على استحباب المسارعة الى الطاعة لكن يجب عندنا التتابع فى صوم كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضى الله عنه بعد قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات خلافا للشافعى رحمه الله حيث ما اعتبر القراءة الشاذة (ولا الحرم) أى كون صومه فيه فيجوز صومه فى غيره حيث شاء وان كان فى الحرم أكمل نظرا الى مضاعفة الحسنة (ولا الاحرام) أى ولا كون صومه فى حال مباشرة الاحرام (الا فى صوم القران) أى وما فى معناه من التمتع (الثلاثة) أى الايام المتقدمة على السبعة من العشرة وكان حقه أن يقول الا فى صوم الثلاثة للقران والمتعة وتوضيحه انه لا يجوز صومها قبل اشهر الحج ولا قبل احرام الحج والعمرة فى حق القارن ولا قبل احرام العمرة فى حق المتمتع (وصيام اللبس والطيب والحلق وقلم الاظفار بقدر ثلاثة ثلاثة) اى لكل من الاربعة ثلاث ايام بتقدير الشرع (وصيام جزاء الصيد على حسب الطعام) أى المستفاد من قيمة الصيد (مكان طعام كل مسكين يوم) وهذا فى صيد الحل حيث يجوز فيه الصوم ولو بلا عذر ومن غير عجز واما جزاء صيد الحرم وحشيشه ونبته فلا يجوز الصوم عنه سواء كان قادرا اوعاجزا معذورا اولا وكذا لا يجوز للمحصر مطلقا وكذا لا يجوز للقارن والمتمتع الا عند العجز عن الهدى ولا بارتكاب محظور ولو بعذر الا فيما سبق من المحظورات الاربعة اذا صدرت بعذر واما ما عداها فلا يجوز فيه الصيام اصلا سواء كان قادرا على ما وجب عليه من الدم والصدقة اوكان عاجزا عنه (ومن عجز عن الصوم لكبر) وكذا مرض لا يرجى برؤه (لا تجزئه الفدية عن الصوم كما اذا وجبت عليه كفارة الاذى اى كفارة دفعه بان حلق رأسه بعذرا قمل ونحوه (فلم يجد الهدى) أى عينه أو ثمنه (ولا اطعام ستة مساكين) اى مثل ما سبق قبله لكن يشترط عدم القدرة على كله (ولم يقدر على الصوم) اى لكبر ونحوه (وأراد أن يطعم عن صيام الثلاثة أيام ثلاثة مساكين لم يجز الا ستة مساكين) اى الا طعامهم لما تعين الشارع وتخييره بين الاشياء الثلاثة من هدى أو طعام ستة مساكين بقدر معلوم أو صيام ثلاثة أيام فلا يجوز معارضة النص

عن طارق بن شهاب عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ان رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية فى كتاب الله تقرؤنها لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أى آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر رضى الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى أنزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة (وقد ذكر الحافظ السخاوى) رحمه الله تعالى فى كتاب الاجوبة المرضية فيما